

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3101/2536

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นาย สังคม ประชา โชติ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/29

คำฟ้องของโจทก์เป็นทั้งเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานและละเมิดในขณะเดียวกัน แม้จำเลยจะอ้างอายุความเรื่องละเมิดโดยมิได้กล่าวถึงอายุความเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานขึ้นต่อสู้ก็ตาม แต่จำเลยยกข้อเท็จจริงและเหตุผลว่าเพราะเหตุใดคดีโจทก์จึงขาดอายุความขึ้นมากล่าวไว้ในคำให้การแล้ว ถือว่าจำเลยได้อ้างอายุความเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานขึ้นมาต่อสู้ไว้แล้ว ศาลแรงงานกลางจึงมีอำนาจยกอายุความเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานขึ้นมาปรับแก้คดียกฟ้องโจทก์ก็ได้

โจทก์ฟ้องว่า ขณะที่จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามทางการที่จ้างทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย หลังเกิดเหตุจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ ขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงิน 9,100 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยไม่ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ตามฟ้อง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ฟ้องเกี่ยวกับค่าเสียหายของโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณาโจทก์จำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่าจำเลยเคยเป็นลูกจ้างโจทก์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ มีหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารประจำทางในทางการที่จ้างของโจทก์ ประจำเขตการเดินรถที่ 4 ปัจจุบันโจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยแล้ว ระหว่างที่จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามทางการที่จ้างทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย คือเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2523 เวลาประมาณ 13 นาฬิกา จำเลยได้ขับรถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 1 (พิเศษ) คันหมายเลขทะเบียน 1 จ-4745 กรุงเทพมหานคร ด้วยความประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนรถยนต์โดยสารประจำทางสาย 77 คันหมายเลขทะเบียน 10-1214 กรุงเทพมหานคร เสียหายคิดเป็นเงิน 8,500 บาทและทำให้ผู้โดยสารในรถคันที่จำเลยขับได้รับบาดเจ็บ คิดเป็นค่ารักษาพยาบาลรวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 11,500 บาท โจทก์ได้จ่ายค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว หลังเกิดเหตุจำเลยได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2523 โจทก์ได้หักค่าจ้างของจำเลยจำนวน 2,400 บาทไว้ จึงเหลือค่าเสียหายที่จำเลยจะต้องชดเชยให้แก่โจทก์อีก 9,100 บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์ข้อแรกว่าจำเลยกล่าวอ้างถึงอายุความละเมิด มิใช่ยกอายุความผิดสัญญาจ้างแรงงานตามข้ออ้างในฟ้องโจทก์มาเป็นข้อต่อสู้ จะถือว่าจำเลยมีเจตนายกอายุความผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อสู้ด้วยไม่ได้ ที่ศาลแรงงานกลางยกเอาอายุความละเมิดดังกล่าวมาวินิจฉัยว่าเป็นอายุความตามสัญญาจ้างแรงงานด้วยจึงคลาดเคลื่อนไปจากคำให้การของจำเลยพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยขับรถไปตามทางการที่จ้างของโจทก์ด้วยความประมาท ถือได้ว่า

เป็นการปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแรงงานอย่างหนึ่ง และในขณะเดียวกันก็เป็นการทำ
ละเมิดต่อโจทก์ด้วยแม้จำเลยจะอ้างอายุความเรื่องละเมิดโดยมิได้กล่าวถึงอายุความ
เรื่องผิดสัญญาขึ้นมาต่อสู้คดีโจทก์ก็ตาม แต่จำเลยก็ได้ยกข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ว่า
เพราะเหตุใดคดีโจทก์จึงขาดอายุความขึ้นมากล่าวไว้ในคำให้การด้วยแล้ว โดยกล่าว
ว่า มูลหนี้คดีนี้เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2523 และโจทก์ได้รู้ถึงวันละเมิดอัน
หมายความว่าวันเกิดเหตุ อันเป็นมูลก่อให้เกิดโจทก์มีสิทธิเรียกร้องและรู้ตัวผู้ที่จะต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทนแล้วตั้งแต่วันนั้น แต่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 20 มกราคม
2536 (ที่ถูกเป็นวันที่ 19 มกราคม 2536) เมื่อนับแต่วันละเมิดถึงวันฟ้องก็เป็นเวลา
ถึง 12 ปีเศษแล้ว จึงพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะ
พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือพ้นกำหนด 10 ปี นับแต่วันทำละเมิด จากข้อเท็จ
จริงที่ว่านับแต่วันเกิดเหตุซึ่งเป็นวันที่จำเลยปฏิบัติผิดสัญญาจนถึงวันฟ้องเป็นเวลา
เกิน 10 ปี อันเป็นอายุความเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานรวมอยู่ด้วย ถือได้ว่าจำเลยได้
อ้างอายุความเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานขึ้นมาต่อสู้ไว้แล้วเมื่อคดีโจทก์เป็นทั้งเรื่อง
ผิดสัญญาจ้างแรงงานและละเมิดในขณะเดียวกันดังได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น ศาล
แรงงานกลางจึงมีอำนาจที่จะยกอายุความเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานขึ้นมาปรับแก้คดี
โจทก์ได้ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่
ขึ้น คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์อีกต่อไป"

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เรื่องอายุความเมื่อจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไต่จึงเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและมีปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อฎีกาหาได้ไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1459/2526 ประชุมใหญ่)และศาลจะก้าวล่วงไปวินิจฉัยเรื่องอายุความไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 764/2475,862/2497,961/2497) หากเป็นเรื่องจำเลยต่อสู้คดีว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 จำเลยจะขอให้ศาลวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 ไม่ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 76/2519) โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรรมธรรม์ประกันภัย จำเลยไม่ได้ยกอายุความเรื่องการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรรมธรรม์ประกันภัยแต่ยกอายุความเรื่องละเมิดขึ้นต่อสู้ ศาลจะอ้างอายุความเรื่องการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรรมธรรม์ประกันภัยซึ่งไม่เป็นประเด็นแห่งคดีมาเป็นเหตุยกฟ้องโจทก์ไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 248/2525)คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้จำเลยไม่ได้อ้างอายุความเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การเลยเพียงแต่จำเลยยกข้อเท็จจริงและเหตุผลว่า เพราะเหตุใดฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความเท่านั้น ศาลฎีกาถือว่าจำเลยอ้างอายุความเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานขึ้นต่อสู้ไว้แล้วเป็นข้อนำศึกษาอย่างยิ่งสำหรับทนายจำเลยที่จะต่อสู้คดีแนวนี้ สุชาติชาติปัญญาวุฒิ